



**Universität  
Zürich<sup>UZH</sup>**

## **Übungen zur Rechtsgeschichte**

Frühjahrssemester 2025

Prof. Dr. Andreas Thier, M. A.

Prof. Dr. Johannes Liebrecht

## 1 Hinweise zum Modul Rechtsgeschichte

Die Rechtsordnungen der Gegenwart sind das Ergebnis von teilweise langgestreckten historischen Entwicklungen. Schon deswegen sind rechtshistorische Grundkenntnisse für das Verständnis des geltenden Rechts unverzichtbar. Die Vermittlung dieses rechtshistorischen Basiswissens ist das wichtigste Ziel der Vorlesung. Die Veranstaltung soll auch dazu dienen, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an die Analyse rechtshistorischer Texte heranzuführen. Auf diese Weise soll die Fähigkeit geschult werden, die Wechselbeziehungen zwischen Normbildungen, Rechtsdenken und den je wechselnden historischen Umfeldern zu erkennen.

Das Modul Rechtsgeschichte besteht aus der Vorlesung Rechtsgeschichte im Herbstsemester und wird ergänzt durch die Übungen zur Rechtsgeschichte im Frühjahrssemester. Das Modul wird abgeschlossen durch eine schriftliche Prüfung, die auf beiden Veranstaltungen aufbaut.

**Prüfungsstoff bilden sowohl der Inhalt der Vorlesungen im Herbstsemester als auch der Stoff der Übungen im Frühjahrssemester.**

## 2 Übungen FS 2025

Die Veranstaltung richtet sich an Studierende des Pflichtmoduls Rechtsgeschichte und ist mit der Vorlesung Rechtsgeschichte des HS 2024 verbunden. Im Zentrum der Übungen steht die Interpretation von Texten, die in diesem Skript enthalten sind.

Mithilfe der Literaturhinweise zu den einzelnen Texten (Übungen) ist eine Vorbereitung auf die jeweilige Veranstaltung möglich und ausdrücklich erwünscht. Vor den Übungen werden jeweils zwei kurze Literatúrauszüge auf LHA und OLAT zur Verfügung gestellt, die zur Vorbereitung dienen.

**Ein Besuch der Übungen ist nur bei aktiver Vorbereitung und Mitwirkung sinnvoll.**

### 3 Themenübersicht Übungen

1. Recht und Unrecht im 20. Jahrhundert
2. Rechtsbildung im Spannungsfeld von Industrialisierung, Konstitutionalismus und Nationalstaatlichkeit
3. Historische Rechtsschule, Germanistik und Pandektistik
4. Naturrecht, Vernunftrecht und Kodifikation
5. Verhältnis Gesellschaftsvertrag, Naturrecht und Absolutismus
6. Gute Polizei
7. Humanismus und Rechtswissenschaft
8. Stadt- und Wirtschaftsrecht
9. Lehnswesen als Instrument der Herrschaftsorganisation
10. Kirche und weltliche Herrschaft im Mittelalter
11. Grundherrschaft
12. Normgebung im Frühmittelalter: Stammesrechte
13. Repetition

## 4 Literaturhinweise zu den Übungstexten

### Vorbemerkung

Die nachstehenden Hinweise verstehen sich als Empfehlungen. Sie sollen bei der Vor- und Nachbereitung der Veranstaltung die Möglichkeit geben, aus verschiedenen Titeln *auszuwählen*; selbstverständlich wird nicht erwartet, dass alle hier aufgeführten Beiträge gelesen werden. Die besonders empfohlene Literatur für den jeweiligen Text ist als vorbereitende Literatur ausgewiesen.

### 4.1.1 Vorbereitende Literaturhinweise zu Text 1

*St. Meder*, Rechtsgeschichte. Eine Einführung, 7. Aufl., Köln/Wien/Weimar 2021, S. 413-432 (insb. S. 415-418).

*D. Willoweit, S. Schlinker*, Deutsche Verfassungsgeschichte. Vom Frankenreich bis zur Wiedervereinigung Deutschlands, 8. Aufl., München 2019, S. 325-340 (insb. S. 327-330, 332-335).

### Weitere Literaturhinweise zu Einzelthemen

#### Nationalsozialistisches (Un-)Recht:

*M. Stolleis*, Art. „Nationalsozialistisches Recht“, HRG III, 2. Aufl., Berlin 2016, Sp. 1806-1824 (online im UZH-Netzwerk: [HRGdigital/Nationalsozialistisches Recht](https://hrgdigital.unz.ch/HRGdigital/Nationalsozialistisches_Recht)).

*B. Mertens*, Rechtsetzung im Nationalsozialismus, Tübingen 2009 (Monographie).

*B. Rüthers*, Die unbegrenzte Auslegung, 8. Aufl., Tübingen 2017 (Monographie – klassisch).

#### Volksgemeinschaft und Antisemitismus:

*M. Wildt*, „Volksgemeinschaft“, Version: 1.0, in: Docupedia-Zeitgeschichte, 3.6.2014, URL: <https://docupedia.de/zg/Volksgemeinschaft?oldid=106491>.

*W. Benz*, Antisemitismus und Antisemitismusforschung, Version: 1.0, in: Docupedia-Zeitgeschichte, 11.2.2010, URL: <https://docupedia.de/zg/Antisemitismus?oldid=106217>.

### 4.1.2 Vorbereitende Literaturhinweise zu Text 2

*H. Rüping, G. Jerouschek*, Grundriss der Strafrechtsgeschichte, 6. Aufl., 2011, RN. 63-68, 100-102, 162-165, 219-224, 254-256.

*L. Gschwend*, Art. „Todesstrafe“, in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), Version vom 24.10.2012. Online: <https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/009617/2012-10-24/>, konsultiert am 17.02.2023.

## Weitere Literaturhinweise zu Einzelthemen

### Binding:

*A. Koch*, Binding, Karl (1841-1920), in: HRG I, 2. Aufl., Berlin 2008, Sp. 594 (online im UZH-Netzwerk: [HRGdigital/Binding, Karl \(1841-1920\)](#)).

### Liszt:

*M. Schmoeckel, St. Stolte* (Hg.), Examinatorium Rechtsgeschichte, Köln/München 2008, S. 174 f.

*D. Rösner*, Art. „Liszt, Franz von (1851-1919)“, in: HRG III, 2. Aufl., Sp. 1010-1012 (online im UZH-Netzwerk: [HRGdigital/Liszt, Franz von \(1851-1919\)](#)).

### Strafe und Strafzwecke:

*E. Kaufmann*, Strafe, Strafrecht, in: HRG IV, Berlin 1990, Sp. 2011-2028.

### Geschichte der Todesstrafe:

*M. Senn*, Rechtsgeschichte – ein kulturhistorischer Grundriss, 4. Aufl., 2007, S. 273-281.

*H. Rüping/G. Jerouschek*, Grundriss der Strafrechtsgeschichte, 6. Aufl., 2011, S. 68 f. (insb. RN. 168 ff.).

*D. Meurer*, Art. „Todesstrafe“, HRG V, Berlin 1998, Sp. 264-270.

## 4.1.3 Vorbereitende Literaturhinweise zu Text 3:

*K. Kroeschell*, Deutsche Rechtsgeschichte, Band 3: Seit 1650, 5. Aufl., Wien/Köln/Weimar 2008, S. 127-186 (insb. S. 127-131).

*H. Schlosser*, Neuere Europäische Rechtsgeschichte, 3. Aufl., München 2017, S. 257-268.

## Literaturhinweise nach Einzelnachweisen

### Historische Rechtsschule:

*T. Rüfner*, Art. „Historische Rechtsschule“, in: *Schmoeckel/Stolte* (Hrsg.), *Examinatorium Rechtsgeschichte*, Köln/München 2008, S. 370-371.

*J. Rückert*, Art. „Historische Rechtsschule“, HRG II, 2. Aufl., Berlin 2012, Sp. 1048-1055 (online im UZH-Netzwerk: [HRGdigital/Historische Rechtschule](https://hrgdigital.unizh.ch/HRGdigital/Historische_Rechtschule)).

### Germanistik:

*F.L. Schäfer*, Art. „Germanistik“, in: HRG II, 2. Aufl., Berlin 2012, Sp. 255-259 (online im UZH-Netzwerk: [HRGdigital/Germanistik](https://hrgdigital.unizh.ch/HRGdigital/Germanistik)).

### Pandektistik:

*A. Keilmann*, Art. „Pandektistik“, in: *Schmoeckel/Stolte* (Hrsg.), *Examinatorium Rechtsgeschichte*, 2008, S. 375-376.

*K. Luig*, Art. „Pandektenwissenschaft“, HRG IV, 2. Aufl., 26. Lieferung, Berlin 2018, Sp. 323-330 (online im UZH-Netzwerk: [HRGdigital/Pandektenwissenschaft](https://hrgdigital.unizh.ch/HRGdigital/Pandektenwissenschaft)).

### Staatsrechtswissenschaft:

*M. Stolleis*, Art. „Staatsrechtswissenschaft“, HRG IV, Berlin 1990, Sp. 1836-1838.

### Friedrich Carl von Savigny:

*H. Kiefner*, Art. „Savigny, Friedrich Carl von“, HRG IV, Berlin 1990, Sp. 1313-1323.

*G. Kleinheyer/J. Schröder* (Hrsg.), *Deutsche und Europäische Juristen aus neun Jahrhunderten*, 6. Aufl., 2017, S. 126-129 (Eichhorn), S. 219-223 (Hugo), S. 316-322 (Montesquieu), S. 377-380 (Rotteck), S. 380-388 (Savigny), S. 396-399 (Seckendorff), S. 547 f. (Reitemeier).

## 4.1.4 Vorbereitende Literaturhinweise zu Text 4:

*U. Eisenhardt*, *Deutsche Rechtsgeschichte*, 7. Aufl., München 2019, S. 145-164 (insb. RN. 304-322).

*K. Kroeschell*, *Deutsche Rechtsgeschichte*, Band 3: Seit 1650, 5. Aufl., Köln/Weimar/Wien 2008, S. 65-80 (insb. S. 66-71).

*St. Meder*, Rechtsgeschichte. Eine Einführung, 7. Aufl., Köln/Weimar/Wien 2021, S. 277-297.

*H. Schlosser*, Neuere Europäische Rechtsgeschichte, 3. Aufl., München 2017, S. 203-253.

*D. Willoweit, S. Schlinker*, Deutsche Verfassungsgeschichte. Vom Frankenreich bis zur Wiedervereinigung Deutschlands, 8. Aufl., München 2019, S. 198-214.

## **Literaturhinweise nach Einzelnachweisen**

### **Allgemeines Landrecht:**

*J. Eckert*, Art. „Allgemeines Landrecht (Preußen)“, HRG I, 2. Aufl., Berlin 2008, Sp. 155-162 (online im UZH-Netzwerk: [HRGdigital/Allgemeines Landrecht \(Preußen\)](#)).

*I. Ebert*, Art. „Carmer, Johann Heinrich Casimir von (1721–1801)“, HRG I, 2. Aufl., Berlin 2008, Sp. 818-819 (online im UZH-Netzwerk: [HRGdigital/Carmer, Johann Heinrich Casimir von \(1721–1801\)](#)).

### **Kodifikation:**

*I. Kroppenber*g, Art. „Kodifikation“, HRG II, 2. Aufl., Berlin 2012, Sp. 1918-1930 (online im UZH-Netzwerk: [HRGdigital/Kodifikation](#)).

*B. Mertens*, Art. „Gesetzgebung“, HRG II, 2. Aufl., 2009, Sp. 302-315 (online im UZH-Netzwerk: [HRGdigital/Gesetzgebung](#)).

### **Gesetzesauslegung:**

*S. Wiederhold*, Art. „Gesetzesauslegung“, in: Schmoeckel/Stolte (Hrsg.), Examinatorium Rechtsgeschichte, 2008, S. 86-89.

*C. Schott*, Art. „Auslegungsverbot“, HRG I, 2. Aufl., Berlin 2008, Sp. 369-375 (online im UZH-Netzwerk: [HRGdigital/Auslegungsverbot](#)).

## **4.1.5 Vorbereitende Literaturhinweise zu Text 5:**

*M. Rehm*, Vertrag und Vertrauen: Lockes Legitimation von Herrschaft (Kap. 7 + 8), in: Rehm M./Ludwig B. (Hrsg.), Zwei Abhandlungen über die Regierung, Berlin 2012, S. 95-114.

J. Sprute, Die Legitimität politischer Herrschaft bei John Locke, in: Aufklärung, Vol. 18, 2006, S. 201-222.

## **Literaturhinweise nach Einzelnachweisen**

### **Absolutismus:**

U. Seif, Absolutismus, HRG I, 2. Aufl., Berlin 2008, Sp. 30-38 (online im UZH-Netzwerk: [HRGdigital/Absolutismus](#)).

### **Gesellschaftsvertrag:**

M. Senn, Gesellschaftsvertrag (*contrat social*), HRG II, 2. Aufl., Berlin 2012, Sp. 288-293 (online im UZH-Netzwerk: [HRGdigital/Gesellschaftsvertrag](#)).

A.J. Simmons, Locke on the Social Contract, in: Stuart M. (Hrsg.), A Companion to Locke, Chichester/West Sussex 2015, S. 413-432.

### **Naturrecht – Gesellschaftsvertrag (Zusammenhänge):**

U. Eisenhardt, Deutsche Rechtsgeschichte, 7. Aufl., München 2019, S. 133-140.

J. Einfeld, Naturrecht, HRG III, 2. Aufl., Berlin 2016, Sp. 1857-1868 (online im UZH-Netzwerk: [HRGdigital/Naturrecht](#)).

G. Zimmermann, Die Aufhebung des Naturrechts im *Second Treatise of Government*, in: ARSP, Band 78, Nr. 4, 1992, S. 483-501.

### **John Locke:**

U. Müssig, Art. „John Locke“, HRG III, 2. Aufl., Berlin 2016, Sp. 1029-1032 (online im UZH-Netzwerk: [HRGdigital/JohnLocke](#)).



### 4.1.6 Vorbereitende Literaturhinweise zu Text 6:

Zum vertiefenden Lernen stellt der Lehrstuhl Thier das E-Learning-Tool **Legal History Online** zur Verfügung.

Zur **Verfassung des Reichs im 16. Jahrhundert** vgl. Pars IV, Kapitel 5.2.1–5.2.2:

[https://www.rwi.uzh.ch/static/elt/lst-thier/rgt/default\\_4/de/html/chapter\\_2\\_21.html](https://www.rwi.uzh.ch/static/elt/lst-thier/rgt/default_4/de/html/chapter_2_21.html)

Zu **Guter Policy** und **Gesetzgebung** vgl. Pars IV, Kapitel 5.2.19–5.2.20:

[https://www.rwi.uzh.ch/static/elt/lst-thier/rgt/default\\_4/de/html/chapter\\_2\\_219.html](https://www.rwi.uzh.ch/static/elt/lst-thier/rgt/default_4/de/html/chapter_2_219.html)

*U. Eisenhardt*, Deutsche Rechtsgeschichte, 7. Aufl., München 2019, S. 124-133, 227-239.

*K. Kroeschell/A. Cordes/K. Nehlsen-von Stryk*, Deutsche Rechtsgeschichte, Band 2: 1250–1650, 9. Aufl., 2008, S. 306-319 (insb. S. 306-309).

*M. Stolleis*, Geschichte des Öffentlichen Rechts in Deutschland, Erster Band 1600–1800, 1988, S. 334-365.

*D. Willoweit, S. Schlinker*, Deutsche Verfassungsgeschichte. Vom Frankenreich bis zur Wiedervereinigung Deutschlands, 8. Aufl., München 2019, S. 117-119, 135-140.

### Literaturhinweise nach Einzelnachweisen

#### Polizeiordnungen:

*F. Glasner*, Art. „Gute Policy“, in: *Schmoeckel/Stolte* (Hrsg.), Examinatorium Rechtsgeschichte, Köln/München 2008, S. 250-253.

*K. Härter*, Art. „Policy“, HRG IV, 2. Aufl., 27. Lieferung, Berlin 2018, Sp. 645-646 (online im UZH-Netzwerk: [HRGdigital/Policy](#)).

*K. Härter*, Art. „Policyordnungen“, HRG IV, 2. Aufl., 27. Lieferung, Berlin 2018, Sp. 646-652 (online im UZH-Netzwerk: [HRGdigital/Policyordnungen](#)).

*K. Härter*, Art. „Policywissenschaft“, HRG IV, 2. Aufl., 27. Lieferung, Berlin 2018, Sp. 653-657 (online im UZH-Netzwerk: [HRGdigital/Policywissenschaft](#)).

*M. Stolleis*, Art. „Öffentliches Recht I (bis 1750)“, HRG IV, 25. Lieferung, Berlin 2017, Sp. 90-97 (online im UZH-Netzwerk: [HRGdigital/Öffentliches Recht I \(bis 1750\)](#)).

### **Reichskammergericht und Reichshofrat:**

*B. Diestelkamp*, Art. „Kammergericht, königliches“, HRG II, 2. Aufl., Berlin 2017, Sp. 1550-1553 (online im UZH-Netzwerk: [HRGdigital/Kammergericht, königliches](#)).

*B. Diestelkamp*, Art. „Königliches Hofgericht“, HRG III, 2. Aufl., Berlin 2016, Sp. 22-25 (online im UZH-Netzwerk: [HRGdigital/Königliches Hofgericht](#)).

*K. Lakenberg*, Art. „Reichskammergericht und Reichshofrat“, in: *Schmoeckel/Stolte* (Hrsg.), Examinatorium Rechtsgeschichte, Köln/München 2008, S. 319-322.

*A. Laufs*, Art. „Reichskammergericht“, HRG IV, Berlin 1990, Sp. 659-662.

*P. Moraw*, Art. „Reichshofrat“, HRG IV, Berlin 1990, Sp. 630-638.

### **Gerichtsverfassung:**

*H. Lück*, Art. „Gerichtsverfassung“, HRG II, 2. Aufl., 2009, Sp. 192-219 (online im UZH-Netzwerk: [HRGdigital/Gerichtsverfassung](#)).

### **Gesetzgebung:**

*A. Buschmann*, Art. „Reichsgesetzgebung“, HRG IV, Berlin 1990, Sp. 581-594, 587-591.

*B. Mertens*, Art. „Gesetzgebung“, HRG II, 2. Aufl., 2009, Sp. 302-315 (online im UZH-Netzwerk: [HRGdigital/Gesetzgebung](#)).

### 4.1.7 Vorbereitende Literaturhinweise zu Text 7:

Zum vertiefenden Lernen stellt der Lehrstuhl Thier das E-Learning-Tool **Legal History Online** zur Verfügung.

Zur **Verwissenschaftlichung des Rechts, der Rezeption des römischen Rechts und zum mos italicus** vgl. Pars III, Kapitel 4.2.3:

[https://www.rwi.uzh.ch/static/elt/lst-thier/rgt/default\\_3/de/html/chapter\\_2\\_23.html](https://www.rwi.uzh.ch/static/elt/lst-thier/rgt/default_3/de/html/chapter_2_23.html)

Zu **Humanismus und Renaissance** vgl. Pars IV, Kapitel 5.1.11:

[https://www.rwi.uzh.ch/static/elt/lst-thier/rgt/default\\_4/de/html/chapter\\_1\\_111.html](https://www.rwi.uzh.ch/static/elt/lst-thier/rgt/default_4/de/html/chapter_1_111.html)

*U. Eisenhardt*, Deutsche Rechtsgeschichte, 7. Aufl., München 2019, S. 85-97, 103-108, 115-117.

*K. Kroeschell*, Deutsche Rechtsgeschichte. Band 1: Bis 1250, 13. Aufl., Köln/Weimar/Wien 2008, S. 252-259.

*K. Kroeschell/A. Cordes/K. Nehlsen-von Stryk*, Deutsche Rechtsgeschichte. Band 2: 1250–1650, 9. Aufl., Köln/Weimar/Wien 2008, S. 260-264.

*St. Meder*, Rechtsgeschichte. Eine Einführung, 7. Aufl., Köln/Weimar/Wien 2021, S. 191-222 (insb. S. 191-200).

*R. Pahud de Mortanges*, Schweizerische Rechtsgeschichte. Ein Grundriss, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2017, S. 151-160 (insb. RN. 207, 209, 210).

*H. Schlosser*, Neuere Europäische Rechtsgeschichte, 3. Aufl., München 2017, S. 49-80, 111-130.

### Literaturhinweise nach Einzelnachweisen

#### Corpus Iuris Civilis:

*U. Manthe*, Art. „Corpus Iuris Civilis“, HRG I, 2. Aufl., Berlin 2008, Sp. 901-907 (online im UZH-Netzwerk: [HRGdigital/Corpus Iuris Civilis](https://www.rwi.uzh.ch/static/elt/lst-thier/rgt/default_3/de/html/chapter_2_23.html)).

*R. Zimmermann*, Art. „Corpus Iuris Civilis“, Handwörterbuch des Europäischen Privatrechts, Band I, Tübingen 2009, S. 286-290.

### **Mos gallicus, mos italicus:**

*C. Bernoth*, Art. „Mos Italicus und Mos Gallicus“, in: *Schmoeckel/Stolte* (Hrsg.), *Examinatorium Rechtsgeschichte*, Köln/München 2008, S. 360-362.

*S. Lepsius*, Art. „Mos gallicus, mos italicus“, HRG III, 2. Aufl., Berlin 2016, Sp. 1641-1647 (online im UZH-Netzwerk: [HRGdigital/Mos gallicus, mos italicus](https://www.rwi.uzh.ch/static/elt/lst-thier/rgt/default_2/de/html/chapter_1_118.html)).

### **Humanismus:**

*U. Muhlack*, Art. „Humanismus“, HRG II, 2. Aufl., Berlin 2012, Sp. 1161-1163 (online im UZH-Netzwerk: [HRGdigital/Humanismus](https://www.rwi.uzh.ch/static/elt/lst-thier/rgt/default_3/de/html/chapter_1_14.html)).

## **4.1.8 Vorbereitende Literaturhinweise zu Text 8**

Zum vertiefenden Lernen stellt der Lehrstuhl Thier das E-Learning-Tool **Legal History Online** zur Verfügung.

Zur **Entstehung städtischer Siedlungen** vgl. Pars II, Kapitel 3.1.18–3.1.19 und Pars III, Kapitel 4.1.4:

[https://www.rwi.uzh.ch/static/elt/lst-thier/rgt/default\\_2/de/html/chapter\\_1\\_118.html](https://www.rwi.uzh.ch/static/elt/lst-thier/rgt/default_2/de/html/chapter_1_118.html)

[https://www.rwi.uzh.ch/static/elt/lst-thier/rgt/default\\_3/de/html/chapter\\_1\\_14.html](https://www.rwi.uzh.ch/static/elt/lst-thier/rgt/default_3/de/html/chapter_1_14.html)

Zu **Stadtverfassung** und **Stadtrecht** vgl. Pars II, Kapitel 3.2.8–3.2.11 und Pars III, Kapitel 4.2.5 (ab „Das Recht der Stadt“):

[https://www.rwi.uzh.ch/static/elt/lst-thier/rgt/default\\_2/de/html/chapter\\_2\\_28.html](https://www.rwi.uzh.ch/static/elt/lst-thier/rgt/default_2/de/html/chapter_2_28.html)

[https://www.rwi.uzh.ch/static/elt/lst-thier/rgt/default\\_3/de/html/chapter\\_2\\_25.html](https://www.rwi.uzh.ch/static/elt/lst-thier/rgt/default_3/de/html/chapter_2_25.html)

*U. Eisenhardt*, *Deutsche Rechtsgeschichte*, 7. Aufl., München 2019, S. 23 f., 33-38, 82-85.

*K. Kroeschell*, *Deutsche Rechtsgeschichte*. Band 1: Bis 1250, 13. Aufl., Köln/Weimar/Wien 2008, S. 237-251, S. 275-290.

*R. Pahud de Mortanges*, *Schweizerische Rechtsgeschichte*. Ein Grundriss, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2017, S. 76-83, 109-112 (insb. RN. 101-109).

*M. Senn/A. Thier*, *Rechtsgeschichte III – Textinterpretationen*, 2005, Text Nr. 2 (S. 19-30).

*D. Willoweit, S. Schlinker, Deutsche Verfassungsgeschichte. Vom Frankenreich bis zur Wiedervereinigung Deutschlands, 8. Aufl., München 2019, S. 70 f., 103-107.*

## Weitere Literaturhinweise zu Einzelthemen

### Zunft:

*J. Brand, Art. „Zunft, Zunftwesen“, HRG V, Berlin 1998, Sp. 1792-1803.*

### Gewerbefreiheit:

*S. Stolte, Art. „Gewerbefreiheit“, in: Schmoeckel/Stolte (Hrsg.), Examinatorium Rechtsgeschichte, Köln/München 2008, S. 90-92.*

### Stadtrecht:

*G. Dilcher, Art. „Stadtrecht“, HRG IV, Berlin 1990, Sp. 1863-1873.*

*K. Kroeschell, Art. „Stadtrecht, -sfamilien“, LexMA VIII, München 1997, Sp. 24-26.*

*A. Thier, Art. „Stadtrechte“, Handwörterbuch des Europäischen Privatrechts, Bd. II, 2009, S. 1434-1437.*

## 4.1.9 Vorbereitende Literaturhinweise zu Text 9

Zum vertiefenden Lernen stellt der Lehrstuhl Thier das E-Learning-Tool **Legal History Online** zur Verfügung.

Zur **kaiserlichen Herrschaft** und dem **Lehnswesen im hohen und späten Mittelalter** vgl. Pars II, Kapitel 3.1.11–3.1.17:

[https://www.rwi.uzh.ch/static/elt/lst-thier/rgt/default\\_2/de/html/chapter\\_1\\_111.html](https://www.rwi.uzh.ch/static/elt/lst-thier/rgt/default_2/de/html/chapter_1_111.html)

Zu **Friedrich II.** vgl. Pars II, Kapitel 3.3.9:

[https://www.rwi.uzh.ch/static/elt/lst-thier/rgt/default\\_2/de/html/chapter\\_3\\_39.html](https://www.rwi.uzh.ch/static/elt/lst-thier/rgt/default_2/de/html/chapter_3_39.html)

*U. Eisenhardt, Deutsche Rechtsgeschichte, 7. Aufl., München 2019, S. 16-22.*

*K. Kroeschell*, Deutsche Rechtsgeschichte. Band 1: Bis 1250, 13. Aufl., Köln/Weimar/Wien 2008, S. 291-325 (insb. S. 312-315).

*St. Meder*, Rechtsgeschichte. Eine Einführung, 7. Aufl., Köln/Weimar/Wien 2021, S. 223-230.

*R. Pahud de Mortanges*, Schweizerische Rechtsgeschichte. Ein Grundriss, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2017, S. 18-22.

*D. Willoweit, S. Schlinker*, Deutsche Verfassungsgeschichte. Vom Frankenreich bis zur Wiedervereinigung Deutschlands, 8. Aufl., München 2019, S. 40 f., 56 f., 67-69, 76 f.

## Weitere Literaturhinweise zu Einzelthemen

### Lehnrecht:

*C. Bernoth*, Art. „Lehn(s)recht“, in: *Schmoeckel/Stolte*, Examinatorium Rechtsgeschichte, Köln/München 2008, S. 209-212.

*O. Auge*, Artikel „Lehnrecht, Lehnswesen“, HRG II, 2. Aufl., Berlin 2016, Sp. 717-736 (online im UZH-Netzwerk: [HRGdigital/Lehnrecht.Lehnswesen](http://HRGdigital/Lehnrecht.Lehnswesen)).

### Friedrich II.:

*W. Stürner*, Art. „Friedrich II. (1194–1250)“, HRG I, 2. Aufl., Berlin 2008, Sp. 1835-1841 (online im UZH-Netzwerk: [HRGdigital/Friedrich II. \(1194–1250\)](http://HRGdigital/Friedrich.II.(1194-1250))).

## 4.1.10 Vorbereitende Literaturhinweise zu Text 10

*K. Kroeschell*, Deutsche Rechtsgeschichte, Band 1: Bis 1250, 13. Aufl., Köln/ Weimar/Wien 2008, S. 326-329.

*St. Meder*, Rechtsgeschichte. Eine Einführung, 7. Aufl. Köln/Weimar/Wien 2021, S. 147-169 (insb. S. 147-152).

*H. Drüppel*, Art. „Gericht und Gerichtsbarkeit“, in: Lexikon des Mittelalters, Bd. 4, Sp. 1322 ff. (I. Allgemein und deutsches Recht). (online im Uni-Netz verfügbar: <http://apps.brepolis.net/lexiema/test/Default2.aspx>).

*W. Trusen*, Art. „Gericht und Gerichtsbarkeit“, in: Lexikon des Mittelalters, Bd. 4, Sp. 1325 f. (III. Kanonisches Recht). (online im Uni-Netz verfügbar: <http://apps.brepolis.net/lexiema/test/Default2.aspx>).

### Vertiefungshinweise

*P. Mikat*, Art. „Zweischwerterlehre“, in: HRG, Bd. 5, Sp. 1848-1859.

*W. Goetz*, Art. „Zwei-Schwerter-Lehre“, in: Lexikon des Mittelalters, Bd. 9, Sp. 725 f. (online im Uni-Netz verfügbar: <http://apps.brepolis.net/lexiema/test/Default2.aspx>).

Legal History online, [https://www.rwi.uzh.ch/static/elt/lst-thier/rgt/default\\_3/de/html/chapter\\_1\\_17.html](https://www.rwi.uzh.ch/static/elt/lst-thier/rgt/default_3/de/html/chapter_1_17.html) und [https://www.rwi.uzh.ch/static/elt/lst-thier/rgt/default\\_3/de/html/chapter\\_2\\_24.html](https://www.rwi.uzh.ch/static/elt/lst-thier/rgt/default_3/de/html/chapter_2_24.html)

Legal History online, [https://www.rwi.uzh.ch/static/elt/lst-thier/rgt/default\\_3/de/html/chapter\\_2\\_26.html](https://www.rwi.uzh.ch/static/elt/lst-thier/rgt/default_3/de/html/chapter_2_26.html)

#### **4.1.11 Vorbereitende Literaturhinweise zu Text 11:**

*K. Kroeschell*, Deutsche Rechtsgeschichte, Band 1: Bis 1250, 13. Aufl., Köln/ Weimar/ Wien 2008, S. 113-115; 272-275.

*R. Pahud de Mortanges*, Schweizerische Rechtsgeschichte. Ein Grundriss, 2. Aufl. Zürich/St. Gallen 2017, S. 18-22 (insb. S. 21 f.).

*St. Meder*, Rechtsgeschichte. Eine Einführung, 7. Aufl., Köln/ Weimar/ Wien 2021, 223-233.

*D. Willoweit, S. Schlinker*, Deutsche Verfassungsgeschichte. Vom Frankenreich bis zur Wiedervereinigung Deutschlands, 8. Aufl., München 2019, S. 47, 56 f., 64 f.

### **Literaturhinweise nach Einzelnachweisen**

#### **Grundherrschaft:**

*W. Rösener*, Art. „Grundherrschaft“, in: HRG II, 2. Aufl. Berlin 2012, Sp. 581-589 (online im UZH-Netzwerk: [HRGdigital/Grundherrschaft](http://HRGdigital/Grundherrschaft)).

#### **Lehnrecht:**

*C. Bernoth*, Art. „Lehn(s)recht“, in: *Schmoeckel/Stolte*, Examinatorium Rechtsgeschichte, Köln/München 2008, S. 209-212.

*O. Auge*, Art. „Lehnrecht, Lehnswesen“, HRG II, 2. Aufl., Berlin 2016, Sp. 717-736 (online im UZH-Netzwerk: [HRGdigital/Lehnrecht.Lehnswesen](http://HRGdigital/Lehnrecht.Lehnswesen)).

#### **Feudalrecht**

A. Thier, Art. „Feudalrecht“, Handwörterbuch des Europäischen Privatrechts, Bd. I, Tübingen, 2009, Sp. 593-597.

Zum vertiefenden Lernen steht das E-Learning Tool [Legal History Online](#) (Pars I: Völkerwanderung und fränkische Herrschaft im frühen Mittelalter; Kap. 2.1.17–2.1.19) über die Website des Lehrstuhls zur Verfügung.

### **4.1.12 Vorbereitende Literaturhinweise zu Text 12:**

K. Kroeschell, Deutsche Rechtsgeschichte, Band 1: Bis 1250, 13. Aufl., Köln/ Weimar/Wien 2008, S. 19-49 (insb. S. 35-38).

St. Meder, Rechtsgeschichte. Eine Einführung, 7. Aufl., Köln/Weimar/Wien 2021, S. 131-134.

R. Pahud de Mortanges, Schweizerische Rechtsgeschichte. Ein Grundriss, Zürich/St. Gallen, 2. Aufl. 2017, S. 1-30 (insb. RN. 14-16, 26-30).

M. Senn/A. Thier, Rechtsgeschichte III – Textinterpretationen, Zürich 2005, S. 7-17.

### **Literaturhinweise nach Einzelnachweisen**

#### **Ding/Thing:**

S. M. Plöger, Art. „Ding/Thing“, in: Schmoeckel/Stolte (Hrsg.), Examinatorium Rechtsgeschichte, Köln/München 2008, S. 287-289.

J. Weitzel, Art. „Ding“, in: HRG I, 2. Aufl. Berlin 2008, Sp. 1063-1075 (online im UZH-Netzwerk: [HRGdigital/Ding](#)).

#### **Leges:**

C. Bernoth, Art. „Leges (Germanenrechte)“, in: Schmoeckel/Stolte (Hrsg.), Examinatorium Rechtsgeschichte, Köln/München 2008, S. 348-350.

#### **Rachinburgen:**

Th. Mies, Art. „Geschworenengericht“, in: Schmoeckel/Stolte (Hrsg.), Examinatorium Rechtsgeschichte, Köln/München 2008, S. 292.

G. v. Olberg, Art. „Rachinbürgen“, HRG IV, Berlin 1990, Sp. 127-131.



**Schöffen:**

*F. Battenberg*, Art. „Schöffen, Schöffengericht“, HRG IV, Berlin 1990, Sp. 1463-1469.

## 5 Übungstexte

### Text 1

Gesetz über die Behandlung Gemeinschaftsfremder

Um sicherzustellen, daß Gemeinschaftsfremde, die durch ihr Verhalten die Volksgemeinschaft schädigen, ihr als nützliche Glieder eingeordnet oder an einer weiteren Schädigung der Volksgenossenschaft gehindert werden, hat die Reichsregierung das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:

Artikel I: Gemeinschaftsfremde

§ 1

Gemeinschaftsfremd ist:

1. wer sich nach Persönlichkeit und Lebensführung, insbesondere wegen außergewöhnlicher Mängel des Verstandes oder des Charakters außerstande zeigt, aus eigener Kraft den Mindestanforderungen der Volksgemeinschaft zu genügen.

2. wer

a) aus Arbeitsscheu oder Liederlichkeit ein nichtsnutzes, unwirtschaftliches oder ungeordnetes Leben führt und dadurch andere oder die Allgemeinheit belastet oder gefährdet

oder einen Hang oder eine Neigung zum Betteln oder Landstreichen, zu Arbeitsbummelei, Diebereien, Betrügereien oder anderen nicht ernsten Straftaten oder zu Ausschreitungen in der Trunkenheit betätigt oder aus solchen Gründen Unterhaltspflichten gröblich verletzt

oder

b) aus Unverträglichkeit oder Streitlust den Frieden der Allgemeinheit hartnäckig stört,

oder

3. wer nach seiner Persönlichkeit und Lebensführung erkennen läßt, daß seine Sinnesart auf die Begehung von ernsten Straftaten gerichtet ist (gemeinschaftsfeindlicher Verbrecher und Neigungsverbrecher). (...)

## Text 2

[...]

Die Strafe ist ursprünglich, d. h. in jenen primitiven Formen, welche wir im Uranfange der menschlichen Kulturgeschichte zu erkennen vermögen, blinde, instinktmässige, triebartige, durch die Zweckvorstellung nicht bestimmte Reaktion der Gesellschaft gegen äussere

5 Störungen der Lebensbedingungen des einzelnen wie der vorhandenen Gruppen von Einzelindividuen. Aber allmählich verändert die Strafe ihren Charakter. Ihre Objektivierung, d. h. der Übergang der Reaktion von den zunächst beteiligten Kreisen auf unbeteiligte ruhig prüfende Organe ermöglicht die unbefangene Betrachtung ihrer Wirkungen. Die Erfahrung erschliesst das Verständnis der Zweckmässigkeit der Strafe. Sie gewinnt durch den

10 Zweckgedanken Mass und Ziel; die Voraussetzungen der Strafe (das Verbrechen) sowie Inhalt und Umfang derselben (das Strafsystem) werden entwickelt; in der Herrschaft des Zweckgedankens wird die Strafgewalt zum Strafrecht. Aufgabe der Zukunft ist es, die begonnene Entwicklung weiter zu führen im gleichen Sinn; die blinde Reaktion konsequent umzugestalten in zielbewussten Rechtsgüterschutz. [...] Die richtige, d. h. die gerechte Strafe

15 ist die notwendige Strafe. Gerechtigkeit im Strafrecht ist die Einhaltung des durch den Zweckgedanken erforderten Strafmasses. Wie die Rechtstrafe als Selbstbeschränkung der Strafgewalt durch die Objektivierung entstanden ist, so erhält die ihre höchste Vollkommenheit durch die Vervollkommnung der Objektivierung. Das völlige Gebundensein der Strafgewalt durch den Zweckgedanken ist das Ideal der strafenden Gerechtigkeit. Nur die notwendige Strafe

20 ist gerecht. Die Strafe ist uns Mittel zum Zweck. [...] Gegen die Unverbesserlichen muss die Gesellschaft sich schützen; und da wir köpfen und hängen nicht wollen und deportieren nicht können, so bleibt nur die Einsperrung auf Lebenszeit (bzw. auf unbestimmte Zeit). [...] Der Erforschung des Verbrechens als sozial-ethischer Erscheinung, der Strafe als gesellschaftlicher Funktion, muss innerhalb unserer Wissenschaft die ihr gebührende Beachtung werden. Dass es

25 eine Kriminalanthropologie, eine Kriminalpsychologie, eine Kriminalstatistik als besondere, der Wissenschaft des Strafrechts mehr oder weniger fern stehende Disziplinen gibt, ist der Beweis des schweren Verschuldens, welches die wissenschaftlichen Vertreter des Strafrechts trifft; es ist aber auch der Grund für die bisherige Unfruchtbarkeit jener Disziplinen. Nur in dem Zusammenwirken der genannten Disziplinen mit der Wissenschaft des Strafrechts ist die

30 Möglichkeit eines erfolgreichen Kampfes gegen das Verbrechen gegeben.

## Text 3

Wenn wir uns den Staat historisch, als handelndes Wesen denken, so können wir uns gewisse Arten dieser Handlungen abgesondert vorstellen, unter andern auch die Gesetzgebung, d.h. wir können ihn uns als gesetzgebend denken. Der Zweck der Rechtswissenschaft ist nun: die  
5 gesetzgebenden Funktionen eines Staats historisch darzustellen. Wir finden nun aber die eigentliche Gesetzgebung auf zweierlei Art; sie bestimmt

- 1.) entweder die Rechte, die der Staat einzelnen Bürgern schützen will – Privat- oder Zivilrecht;
  - 2.) oder sie betrifft die Vorkehrungen, die er trifft, die Gesetze zu schützen - Kriminalrecht.
- 
- 10

So gibt es also nur zwei Haupttheile der Jurisprudenz: Privat- und Kriminalrechtswissenschaft. Auf keine Weise lässt sich aber das Staatsrecht – systematische Darstellung der Staatskonstitution – in den Begriff der Jurisprudenz bringen, denn es setzt den Staat nur als existirend voraus, die Gesetzgebungs-wissenschaft aber schon als handelnd. Beide deuten  
15 aufeinander hin, lassen sich aber nicht unter einen Begriff fassen. Hierdurch wird aber das grose Interesse des staatsrechtlichen Studiums gar nicht geleugnet. Ein groser Theil des Staatsrechts muß jetzt auf ähnliche Weise wie das Privatrecht behandelt werden, z.B. ein Gutsherr hat Jurisdiktion, so wie jedes andere Privatrecht – denn in allen neuern Staaten existirt ein Verhältnis, das älter ist als unser Staatsrecht: Die Lehnsverfassung. Das Staatsrecht der älteren  
20 Zeiten war reiner.

Die gesetzgebende Funkzion ist also zweifach: Privat- und Kriminalrechtsge-sezgebung. Die Gesetze der Bearbeitung müssen aber aus dem abgeleitet werden, was beiden gemein ist, aus gemeinen Grundsätzen. Diese sind nun:

- 1.) die Gesetzgebungswissenschaft ist eine historische Wissenschaft;
  - 2.) sie ist auch eine philosophische. Diese beiden sind nun
  - 3.) so zu vereinen: sie muß vollständig historisch und philosophisch zugleich seyn
- 
- 25

## Text 4

(...)

Mein lieber Groß-Canzler von Carmer! (...)

5 Wenn Wir, wie nicht zu zweifeln ist, Unsern Endzweck in Verbesserung der Gesetze und der Prozeß-Ordnung erlangen, so werden freylich viele Rechtsgelehrten bey der Simplification dieser Sache ihr geheimnißvolles Ansehen verlieren, um ihren ganzen Subtilitäten-Kram gebracht, und das ganze Corps der bisherigen Advocaten unnütze werden. Allein Wir werden dagegen Unsere getreue Unterthanen von einer nicht geringen Last befreyen, und desto mehr geschickte Kaufleute, Fabricanten und Künstler gewärtigen können, von welchen sich der Staat  
10 mehr Nutzen zu versprechen hat.

Wie nun die Ausführung einer so wichtigen Sache nicht das Werk eines einzelnen Mannes ist, so müßt Ihr die geschicktesten und redlichsten Leute, welche Ihr ausforschen könnt, aufsuchen; die verschiedene Arten der Ausarbeitungen unter sie vertheilen; sie sodann in ein Collegium zusammen ziehen; und alles mit gemeinschaftlichen Rath regulieren. Dergleichen Gesetz-  
15 Commission muß auch künftig beybehalten werden, damit bey etwa sich ereignenden Mängeln, Undeutlichkeit, oder Fehlern der Gesetze, solche auf eine gründliche Art verbessert, supplirt oder interpretirt werden können. Dagegen aber werden Wir nicht gestatten, daß irgend ein Richter, Collegium oder Etats-Ministre Unsere Gesetze zu interpretiren, auszudehnen oder einzuschränken, vielweniger neue Gesetze zu geben, sich einfallen lasse; sondern es muss,  
20 wenn sich in der Folge Zweifel oder Mängel an den Gesetzen oder in der Prozess-Ordnung finden, der Gesetz-Commission davon Nachricht gegeben; von dieser die Sache, mit Rücksicht auf den Sinn und Absicht der übrigen Gesetze, unter Eurem Vorsitz, genau in Erwegung gezogen und wenn eine wirkliche Veränderung oder Zusatz nöthig wäre, Uns gutachtlicher Bericht darüber erstattet werden. Ich überlasse Euch also der Sache ferner nachzudenken, und  
25 das Erforderliche zu Ausführung derselben zu veranstalten; und verspreche dagegen, Euch wider alle Cabalen, und Widersetzlichkeiten auf das nachdrücklichste zu schützen; Als Euer wohlaffectirter König.

## Text 5

- § 89. Wherever, therefore, any number of men so unite into one society as to quit every one his executive power of the law of Nature, and to resign it to the public, there and there only is a political or civil society. And this is done wherever any number of men, in the state of Nature,
- 5 enter into society to make one people one body politic under one supreme government: or else when any one joins himself to, and incorporates with any government already made. For hereby he authorises the society, or which is all one, the legislative thereof, to make laws for him as the public good of the society shall require, to the execution whereof his own assistance (as to his own decrees) is due. And this puts men out of a state of Nature into that of a commonwealth,
- 10 by setting up a judge on earth with authority to determine all the controversies and redress the injuries that may happen to any member of the commonwealth, which judge is the legislative or magistrates appointed by it. And wherever there are any number of men, however associated, that have no such decisive power to appeal to, there they are still in the state of Nature.
- 15 § 90. And hence it is evident that absolute monarchy, which by some men is counted for the only government in the world, is indeed inconsistent with civil society, and so can be not form of civil government at all. For the end of civil society being to avoid and remedy those inconveniences of the state of Nature which necessarily follow from every man's being judge in his own case, by setting up a known authority to which every one of that society may appeal
- 20 upon any injury received, or controversy that may arise, and which every one of the society ought to obey. 2 Wherever any persons are who have not such an authority to appeal to, and decide any difference between them there, those persons are still in the state of Nature. And so is every absolute prince in respect of those who are under his dominion.

### Übersetzungsvorschlag:

- § 89. Wo immer daher eine Anzahl von Menschen sich so zu einer Gesellschaft vereinigt hat, dass jeder einzelne seine exekutive Gewalt des natürlichen Gesetzes aufgibt und zugunsten der Gemeinschaft darauf verzichtet, entsteht, und zwar nur unter diesen Umständen, eine *politische*
- 5 *oder bürgerliche Gesellschaft*. Und das ist überall dort der Fall, wo eine Anzahl von Menschen im Naturzustand sich zu einer Gesellschaft formt, um ein Volk, einen politischen Körper unter einer höchsten Regierung zu bilden, oder wo sich irgend jemand einer schon bestehenden Regierung anschließt und sich ihr eingliedert. Denn dadurch ermächtigt er die Gesellschaft oder, was dasselbe ist, ihre Legislative, ihm Gesetze zu geben, wie sie das öffentliche Wohl der
- 10 Gesellschaft erfordert, zu deren Vollziehung er mit seiner eigenen Mitwirkung verpflichtet ist (als ob es seine eigenen Beschlüsse seien). Und dies *versetzt die Menschen* aus dem Naturzustand *in ein Staatswesen: (commonwealth)*, indem sie einen Richter auf Erden einsetzen und ihn mit einer hinreichenden Autorität versehen, alle Streitigkeiten zu entscheiden und das Unrecht zu sühnen, das einem Mitglied des Staates möglicherweise zugefügt wird. Dieser
- 15 Richter ist die Legislative oder die von ihr ernannte Obrigkeit. Doch überall dort, wo eine wie

auch immer vereinigte Anzahl von Menschen eine solche Gewalt mit Entscheidungsbefugnis, die sie anrufen können, nicht besitzen, befinden sie sich noch *im Naturzustand*.

§ 90. Das beweist, dass die *absolute Monarchie*, die manche Menschen für die einzige  
20 Regierung der Welt halten, in Wahrheit *mit bürgerlicher Gesellschaft unverträglich* ist und  
überhaupt keinerlei Form von bürgerlicher Regierung sein kann. Denn das *Ziel der*  
*bürgerlichen Gesellschaft* ist es, die Unzuträglichkeiten des Naturzustandes, die sich  
notwendigerweise ergeben, wenn jeder sein Richter in eigener Sache ist, zu vermeiden und  
ihnen abzuhelpen, indem eine allen bekannte Autorität eingesetzt wird, die jedes Mitglied der  
25 Gesellschaft anrufen kann, wenn es ein Unrecht erlitten hat oder ein Streit entstanden ist. Dieser  
Autorität muss jeder in der Gesellschaft gehorchen. Wo es also Menschen gibt, die keine solche  
Autorität besitzen, die sie zur Entscheidung ihrer Streitigkeiten anrufen könnten, befinden sich  
diese Menschen immer noch *im Naturzustand*. Und das gilt für jeden *absoluten Fürsten*  
gegenüber denjenigen, die unter seiner *Herrschaft* stehen.

## Text 6

*XXI. Titul. Verkaufung der Wülen Tücher / gantz / oder zum Ausschnitt*

*mit der Elen / und von verbottener neulich gefundener fressender Farben /*

*die Teuffelsfarb genannt*

5

§ 1. Dieweil auch befunden, daß in Verkaufung der Wülen Tücher, Gantz, oder zum Ausschnitt, viel Vortheils gebraucht, auch der Käuffer in dem schwerlich übervorteilt, nemlich, daß die Tücher an den Ramen, oder sonsten durch andere Mittel, zu viel gestreckt werden, und demnach im Wasser ein mercklichs dem Kauffer abgehet, auch zu Zeiten die  
10 Tücher blatterich und löcherich werden, alles zu Abbruch und Ringerung gemeines Nutzes.

§ 2. Demnach setzen, ordnen und wollen wir, daß hinfürter im Heil. Reich Teutscher *Nation*, kein Tuch mit der Elen im Ausschnitt verkaufft werden soll, es sey dann zuvor genetzt und geschoren: Was aber gantze Tücher wären, dieselbe sollen ungereckt, oder gestreckt, aber doch  
15 genetzt verkaufft werden, und bey Straff und Verlierung desselben Tuchs: Wären die aber genetzt und geschoren, und wieder an die Ramen gespannt, oder sonsten durch andere Mittel gereckt, oder gestreckt befunden, dieselbe Tücher sollen verlohren, und in beyden obberührten Fällen die Straff der Obrigkeit, darunter die Tücher feil gehabt werden, unter die bürgerliche Gerichts-Zwang ohne Mittel der Ort zugehörig, zustehen.

20 [...]

§ 5. Und wo einige Obrigkeit derhalben unfleißigs Einsehens thäte / und die Überfahrer nicht gestrafft / soll einem jeden erlaubt seyn / vor des Überfahrsers gebühlichem Richter / oder an dem Ort er damit betreten, zu den Stücken oder Tüchern, damit er ehegemelte Satzung  
25 verbrochen, rechtlich zu klagen, und ihm zuzustellen, zu begehren, die alsdann aus genugsamer Erfahrung ihm rechtlich zuertheilt, und darauf verholffen werden soll.



## Text 7

- Novas leges non condunt, sed responsis iureconsultorum atque imperatorum constitutionibus a Justiniano in volumen redactis innitentes has tanquam Lesbiam normam ad infinita facta pro circumstantiarum varietate adhibent et, ut aurifices indice lapide ad probandum aurum utuntur, ita illi, quaecumque illa species facti fuerit, pro iure quave iniuria subsistere possit vel cadere, ad responsa hac et constitutiones cum expendunt, tum accomodant, semper aliquid vel adjicientes pro natura negotii aut detrahentes.

### Übersetzungsvorschlag:

- Sie erlassen keine neuen Gesetze, sondern berufen sich auf die Gutachten (response) der Juristen und auf die Konstitutionen der Kaiser, welche Justinian in Büchern gesammelt hat. Darauf stützen sie sich als unfehlbare und absolute Norm und passen sie an die verschiedensten Fälle an. So wie die Goldschmiede einen Stein gebrauchen, um die Echtheit des Goldes zu beweisen, brauchen diese Gutachten und Konstitutionen, was für ein Fall immer vorliegt; um festzustellen, ob Recht oder Unrecht bestehe oder nicht. Dabei fügen sie etwas hinzu oder lassen es weg, je nach Art und Inhalt des Rechtsgeschäftes.

## Text 8

*Heinricus D(ei) g(ratia) Basiliensis e(piscopus) [...]. Noverint universi, quod [...] nostre ad petitionem pellificum Basiliensium conductum super operibus ipsorum [...] adprobavimus, ita:*

1. [...]

- 5     2. *Nec alicui alteri persone quam de ipsorum opere in emendo et vendendo ea que ad eorum opificium pertinere dinoscuntur conductum eorum infringere licebit.*

[...]

- 10    6. *Et quicumque ex ipsorum opere in ipsorum societate et confraternitate voluerint interesse, in introitu suo decem (solidos) persolvant; et eorum successores, si in eadem confraternitate consortes esse voluerint, tantum tres (solidos) in introitu eorum persolvant.*

7. *Qui vero ex ipsorum opere in eorum societate, prout superius dictum est, noluerint interesse, ab officio operandi pro suo arbitrio et a foro emendi et vendendi et a tota communione eorum penitus excludantur [...]*

### Übersetzungsvorschlag:

Heinrich, durch Gottes Gnade B(ischof) von Basel [...]. Es sollen alle wissen, dass wir auf die Bitte der Kürschner von Basel die Satzung über ihre Tätigkeiten bestätigt haben und zwar so:

- 5     1. [...]

2. Niemandem ist es erlaubt, deren Satzung zu verletzen, indem er einer anderen Person als jemandem aus ihrem Handwerk etwas erwirbt oder verkauft, was nach ihrer Festlegung zu ihrer Kunst zählt.

[...]

- 10    6. Und wer immer von ihrem Handwerk in ihre Gemeinschaft und Bruderschaft eintreten möchte, der zahle bei seinem Eintritt zehn Solidi; und deren Erben, wenn sie in deren Bruderschaft Mitglieder sein möchten, zahlen nur drei Solidi bei ihrem Eintritt.

- 15    7. Wer aber von ihrem Handwerk an deren Gemeinschaft, wie es oben gesagt worden ist, nicht teilhaben möchte, der ist von der Ausübung dieses Handwerkes nach eigenem Willen und vom Kauf und Verkauf auf dem Markt und von der gesamten Gemeinschaft mit ihnen ausgeschlossen [...]

## Text 9

In nomine sancte et individue trinitatis. Fridericus secundus divina favente clemencia Romanorum imperator semper augustus, Iherusalem et Sicilie rex.

5 Hinc est igitur, quod per presens scriptum noverit presens etas et futura posteritas, quod, cum  
diu propositi nostri foret, ut dilectum consanguineum nostrum Ottonem de Luneburch ad fidem  
imperii et devotionem nostram efficeremus arcius obligatum, nec loci vel temporis oportunitas  
affuisset, quo conceptam erga eum intentionem nostram prosecui nos deceret, contingente  
10 causa nostri felicitis adventus in Alamanniam et pro reformatione totius terre status indicta  
Maguncie curia generali, dictus Otto ad eandem curiam vocatus accessit. In qua dum  
assidentibus nobis principibus nostra serenitas resideret de reformando terre statu disponens,  
nominatus Otto de Luneburch flexis genibus coram nobis, omni odio et rancore postpositis, que  
inter proavos nostros existere potuerunt, se totum in manibus nostris exposuit, nostris stare  
15 beneplacitis et mandatis, et insuper proprium castrum suum Luneburch, quod idiomate  
Teuthonico vocatur eygen, cum multis aliis castris, terris et hominibus eidem castro  
pertinentibus in nostram proprietatem et dominium specialiter assignavit, ita de eo, quicquid  
nobis placeret, tamquam de nostro proprio faceremus. Preterea Ottone in ipsa generali curia in  
manibus nostris connexis palmis super sancta cruce imperii, que ibidem tenebatur; prestante  
20 fidei iuramentum, nos attendentes, quam pura fide, sincera et prona devotione se totum mandato  
nostro et voluntati commisit et in proprietatem nostram concessit proprie proprium castrum  
suum, de quo nemini tenebatur; et humiliaverit se modis omnibus coram nobis, considerantes  
insuper; quod numquam per eum fuerit offensum imperium et nec contra honorem nostrum ad  
suggestionem alicuius voluerit inveniri, dignum et utile vidimus circa statum et augmentum  
ipsius imperiali munificentia providere. Quapropter cum consilio, assensu et assistencia  
25 principum civitatem Brunswich et castrum Luneburch cum omnibus castris, hominibus et  
pertinenciis suis univimus et creavimus inde ducatum et imperiali auctoritate dictum  
consanguineum nostrum Ottonem ducem et principem facientes ducatum ipsum in feodum  
imperii ei concessimus (...) et eum sollempniter iuxta consuetudinem investivimus per vexilla;  
[...]

## Übersetzungsvorschlag

(vgl. auch Karl-Heinz Spiess, Lehnswesen im hohen späten Mittelalter, 3. Auflage 2011, Nr. 16):

5 Im Namen der heiligen und ungeteilten Dreifaltigkeit. Friedrich II., durch das Walten von Gottes Gnadengüte Römischer Kaiser, allzeit Mehrer des Reiches König von Jerusalem und Sizilien.

10 Daher kommt es, dass durch das vorliegende Schriftstück die gegenwärtige Zeit und künftige Nachwelt wissen sollen: Während es schon lange Unser Vorhaben war, Unseren lieben Verwandten Otto von Lüneburg näher verpflichtet zur Treue gegenüber dem Reich und zur  
15 Ergebenheit gegenüber Uns zu machen, es aber an Gelegenheit von Ort und Zeit fehlte, wo es sich für Uns angeboten hätte, diese Unsere ihm gegenüber durchdachte Absicht auszuführen, ist im Zusammenhang mit der Tatsache Unserer glückhaften Ankunft in Deutschland und dem zur Neuordnung der Verfassung des ganzen Landes angesagten allgemeinen Hoftag zu Mainz der genannte Otto, zu diesem Hoftag geladen, eingetroffen. Dort hat, als die Fürsten mit Uns  
20 Sitzung hielten und Unsere Durchlaucht auf dem Throne sass, um über die Neuordnung der Verfassung des Landes zu entscheiden, der genannte Otto von Lüneburg mit einer Kniebeuge vor Uns, unter Hintansetzung jeden Hasses und Haders, der unter unseren Vorfahren bestehen konnte, sich ganz in Unsere Hände gegeben, um sich Unserem Befund und Befehl zu stellen, und ausserdem seine eigene Burg Lüneburg, die man in deutscher Sprache "Eigentum" nennt,  
25 mit vielen anderen Burgen, Ländereien und Leuten, die zu dieser Burg gehören, in Unser Eigentum und Unsere Herrschaft eigens überführt, so dass Wir damit wie mit Unserem Eigentum tun konnten, was uns gefällt. Als Otto dann noch auf diesem allgemeinen Hoftag mit gefalteten Händen in Unsere Hände über dem heiligen Reichskreuz, das dort gehalten wurde, einen Treueeid leistete, haben Wir - im Hinblick darauf, mit welcher reiner Treue, ungeheuchelter und geneigter Ergebenheit er sich ganz Unserem Befehl und Befund anvertraute und seine ihm  
30 ganz eigene Burg, mit der er niemandem sonst gebunden war, in Unser Eigentum hingab und wie er sich vor Uns in jeder Weise erniedrigte, ausserdem in Anbetracht dessen, dass durch ihn niemals das Reich angegriffen worden ist und er nicht auf Anstiften von irgendwem gegen Unsere Ehre eingestellt gefunden werden wollte, - es als angemessen und nützlich angesehen, auf seinen Stand und seine Mehrung mit kaiserlicher Grossmut Bedacht zu nehmen. Darum haben Wir die Burg Lüneburg mit allen ihren Burgen, Leuten und Zubehörstücken zusammengetan und daraus ein Herzogtum geschaffen, und kraft Unseres kaiserlichen Amtes haben Wir Unseren genannten Blutsverwandten Otto zum Herzog und Fürsten gemacht und ihm dieses Herzogtum als Lehen des Reiches verliehen (...) und haben ihn feierlich mit Rat,  
35 Zustimmung und Beistand der Fürsten die Stadt Braunschweig und nach Herkommen mit den Fahnen belehnt [...]

## Text 10

[...]

got geschv̄f zem ersten himel vnd erde vnd dar nah den menschen. den satzte in daz paradyse.  
vnd brach die gehorsam vns allen ze schaden. vnd dar vmb giengen wir irre sam die hirtelosen  
5 schaf daz wir in daz himelrich niht enmohten vnz an die zit daz vns got den wech dar wiste mit  
siner martir. vnd dar vmb solten wir got immer loben vnd eren von allem vnserm hertzen vnd  
von aller vnser sele vnd von aller vnser maht daz wir nv so wol zvden ewigen fræuden  
chomen ob wir wolten. daz hie vor manigen heiligen patriarchen vnd manigen heiligen  
10 propheten tiwer was div genade vnd div sælicheit ist nv vns christen leuten widervarn daz wir  
nv wol himelriche verdienen mv̄gen. vnd swer des niht tv̄t daz richet got billich an in vnd die  
den er den gewalt verlihen hat. daz ist der pabst. der sol an gotes stat hie rihten v̄f ertrich vnz  
an den ivngisten tach. so wil dann got selbe rihten vbel vnd gv̄t chlein vnd groz alles daz hinnen  
dar niht gerihtet wirt. und dar vmbe wil man an disem bv̄ch leren alle die gerihtes phlegen sv̄ln  
wie si rihten sv̄ln ze rehte [...]. vnd ovch anders rihtet wan als ditze bv̄che leret der sol daz  
15 wizzen daz got vil zornichlichen vber in rihtet an dem ivngisten tag.

sit daz nu got des vrides furst haizet do liez er zwai swert hinder sin v̄f ertriche do er ze himel  
fv̄r ze scherme der christenheit. div leh got sant peter beidiv samt. einez mit geistlichen geriht  
vnd einez mit werltlichen geriht. daz werltliche swert des gerihtes daz lihet der pabst dem  
cheyser. daz geistliche ist dem pabst gesetzt daz er da mit rihte.

20 dem pabst ist gesetzt ze bescheidenlicher zit ze rihten v̄f einem blankem phærde vnd der  
cheyser sol dem pabst den stegraif haben haben dar vmbe daz sich der satel niht enwinde. daz  
bezaichent swaz dem pabst widerste des er mit geistenlichen geriht niht mach daz der cheyser  
vnd ander werltlich rihter twingen mit der æhte.

Übersetzungsvorschlag:

Gott schuf zuerst Himmel und Erde und danach den Menschen; den setzte er in das Paradies.  
Er brach den Gehorsam zum Schaden für uns alle. Darum gingen wir in die Irre wie Schafe  
ohne Hirten, so dass wir das Himmelreich nicht erlangen konnten, bis uns Gott den Weg dorthin  
durch sein Martyrium wies. Darum sollen wir Gott immer dafür loben und ehren mit unserem  
5 ganzen Herzen und unserer ganzen Seele und unserer ganzen Macht, dass wir nun so zu den  
ewigen Freuden kommen, wenn wir wollen, woran ehemals so vielen heiligen Patriarchen und  
Propheten gelegen war. Diese Gnade und Seligkeit ist uns Christenmenschen zuteil geworden,  
dass wir uns nun das Himmelreich verdienen können. Und tut das einer nicht [und bricht die  
Gebote unseres Herrn], so richten er und diejenigen, denen er die Gewalt dazu verliehen hat,  
10 deswegen billigerweise über ihn. Da ist der Papst, der an Gottes Statt auf der Erde bis zum

jüngsten Tage richten soll. Dann will Gott selbst richten über Böse und Gut und über all die kleinen und grossen Vergehen, über die hier nicht gerichtet wird. Und darum will man mit diesem Buch allen, die im Gericht Verantwortung übernehmen sollen, lehren, wie sie zu Recht richten sollen [...]. Und wer anders richtet, als dieses Buch es lehrt, der soll wissen, dass Gott am jüngsten Tage im Zorn über ihn richten wird.

Da Gott „Friedensfürst“ heisst, liess er zum Schirm der Christenheit zwei Schwerter auf Erden, als er gen Himmel fuhr. Die verlieh Gott beide an St. Peter, eines für das geistliche Gericht, das andere für das weltliche Gericht. Das weltliche Gerichtsschwert leiht der Papst dem Kaiser; das geistliche ist für den Papst bestimmt, auf dass er damit richte.

Dem Papst ist bestimmt, zu festgesetzter Zeit auf einem weissen Pferde zu richten; und der Kaiser soll dem Papst den Steigbügel halten, damit der Sattel sich nicht löst. Dies bedeutet, dass der Kaiser und andere weltliche Richter mit der Acht erzwingen sollen, was dem Papst so widersteht, dass er es mit dem geistlichen Gericht nicht bezwingen kann.

## Text 11

CXLVI. Quia ergo constantiam eius, qua in iusticia sua ut leo confisus est, audivimus, humilitatis pietatisque eius insignia breviter audiamus. Curtes dominicales episcopii sui circumiens frequenter collapsa reparabat, reparata munimine sui firmabat sollerter, sicut in acquirendis utilis, sic in conservandis fidelis, Duram antique servitutis litonum iusticiam per novam paterne quietatis relevavit gratiam, constituens a villicis amminculari eis in cibi potusque necessariis, quod antea non fiebat, tempore messis.

CL. Quodam tempore in adventu Domini, quando porcos dare solent vilici, stans in lobio domus episcopalis mulierem quandam cum filio suo univo porcum sequentem et amarissime vidit flentem; et mox accersita ea, causas tanti fletus ab ea studiose inquisivit. Illa autem viro suo mortuo se humano adiutorio destitutam conquerente et porcum illum de pane, quem filius suus mendicando petisset, violentia villici de Enenbus, quo pertinebat, pavisser asserebat episcopus graviter ingemuit et pectus propriis manibus tundens lacrimis ita fatur obortis: “Ve tibi miserrime Meinwerce episcopo! Quomodo infelices homines questus sui gratia animam tuam demergunt ad tartara!” Sciens ergo scriptum: Domino feneratur, qui pauperi miseretur, vocato villico, mansum vidue ei resignavit et ab eius magisterio cum filio suo eam absolvens de sua elemosina eos sustentari omni vite sue tempore mandavit.

Übersetzungsvorschlag

(vgl. auch Karl Kroeschell, Deutsche Rechtsgeschichte I, 13. Auflage 2008, 117):

146. Da wir also von seiner Unerschrockenheit, die er in seiner Gerechtigkeitsliebe wie ein Löwe gezeigt hat, gehört haben, wollen wir nun etwas von den Zeichen seiner Demut und Frömmigkeit erfahren. Die Fronhöfe seines Bistums besuchend, besserte er oft Verfallenes wieder aus, das Wiederhergestellte sicherte er erfinderisch durch Schutzvorrichtungen ab, ebenso tüchtig bei den Erwerbungen wie gewissenhaft bei der Bewahrung der Besitzungen. Er linderte das harte Recht der alten Unfreiheit der Liten durch einen neuen Gnadenerweis seiner väterlichen Güte und setzte fest, daß sie von den Gutsverwaltern zur Erntezeit ausreichend mit Speise und Trank versorgt werden sollten, was zuvor nicht geschehen war.

150. In der Adventszeit des Herrn, da die Meier die Schweine abliefern, stand einstmals Meinwerk auf der Laube seines Hauses und sah eine Frau mit ihrem einzigen Sohne bitterlich weinend hinter einem Schweine hergehen. Der Bischof rief sie sofort zu sich und fragt sie teilnahmsvoll, weshalb sie denn so weine. Sie erzählte, ihr Mann sei gestorben, sie sei von jeder Menschenhilfe verlassen, und weil der Meier von Enenhaus, der für sie zuständig war, mit Gewalt ein Schwein von ihr verlangte, habe sie es von dem Brote, das ihr Sohn zusammenbettelte, gemästet. Nun entrang sich dem Bischof ein tiefer Seufzer, er schlug sich mit seinen Händen vor die Brust, brach selbst in Tränen aus und rief: “Weh dir, elender Bischof Meinwerk! So stoßen die unglückseligen Menschen in ihrer Gewinnsucht deine Seele in die Hölle!” Da ihm das Schriftwort: “Wer sich des Armen erbarmt, der leihet dem Herrn”

20      wohlbekannt war, rief er den Meier zu sich, trat ihm der Witwe Acker ab, machte sie mit ihrem  
Sohne von ihm frei und befahl, sie zeit seines Lebens von seinem Almosen zu unterhalten



## Text 12

Incipit Prologus Legis Salicae.

§ 1. Placuit atque convenit inter Francos atque eorum proceribus, ut pro servandum inter se pacis studium omnia incrementa virtutum rixarum resecare deberent, et quia ceteris gentibus iuxta se positis fortitudinis brachio prominebant, ita etiam eos legali auctoritate praecellerent, ut iuxta qualitate causarum sumerent criminalis actio terminum.

§ 2. Exiterunt igitur inter eos electi de pluribus viri quattuor his nominibus: Wisogastus, Arogastus, Salegastus et Widogastus in villas que ultra Rhenum sunt: in Bothem, Salehem et Widothem, qui per tres mallos convenientes omnes causarum origines sollicite discutientes de singulis iudicium decreverunt hoc modo:

10 [...]

LVII. De rachineburgiis.

§ 1. Si quis rachinburgii in mallobergo sedentes, dum causam inter duos discutunt, debet eis dicere qui causam requirit : »Dicite nobis legem Salicam.«

Si vero legem dicere noluerint, debet eis dicere ab illo, qui causam prosequitur: »Hic ego vos tangono, ut legem mihi dicatis secundum legem Salicam.« Quod si illi legem dicere noluerint, septem de illis rachineburgiis, mallobergo schodo hoc est, ante culcatum solem, CXX denarios qui faciunt solidos III singuli culpabiles iudicentur.

### Übersetzungsvorschlag

(vgl. auch Karl Kroeschell, Deutsche Rechtsgeschichte I, 2008, S 13, 26, 31):

Beginn des Prologs des Salischen Rechts.

§ 1. Es ist beschlossen und vereinbart unter den Franken und ihren Grossen, dass sie, zur Bewahrung der Friedensbemühungen untereinander, jedes Aufkommen von gewaltsamen Streitigkeiten unterbinden müssten und, da sie ja die anderen ihnen gegenüber befindlichen Völker durch des Armes Stärke überragten, sie diese ebenso auch durch ihre rechtliche Autorität übertreffen sollten, so dass Klagen aus Unrechtstaten je nach Art der Sache Erledigung fänden.

§ 2. Es wurden demnach unter ihnen vier Männer aus vielen ausgewählt mit folgenden Namen: Wisogast, Arogast, Salegast und Widogast in Orten, die jenseits des Rheines liegen: in Bodheim, Saleheim und Widoheim, die auf drei Gerichtsversammlungen zusammenkamen, alle Ursachen von Streitfällen sorgsam berieten und über die einzelnen Fälle das Urteil wiesen in folgender Weise:

[...]

57. Von Rachinburgen.

15 § 1. Wenn die Rachinburgen, auf dem Gerichtshügel sitzend, eine Rechtssache zwischen  
zweien erörtern, soll derjenige, der die Rechtssache betreibt, ihnen sagen: »Sagt uns das salische  
Recht.«

20 Wenn sie aber das Recht nicht künden wollen, soll ihnen von dem, der die Rechtssache verfolgt,  
gesagt werden: »Hiermit fordere ich euch auf, dass ihr mir das Recht gemäss dem salischen  
Recht kündet.« Wenn jene aber das Recht nicht künden wollen, sollen sieben von jenen  
Rachinburgen nach Setzung der Sonnenfrist jeder wegen 120 Pfennigen, die machen  
3 Schillinge – gerichtlich ‚Mehrfachbusse‘ genannt –, als schuldig verurteilt werde

## Textblatt 13

### Text 13a:

Die Reichsregierung hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:

§ 1 (1) Der Reichsrat wird aufgehoben.

(2) Die Vertretungen der Länder beim Reich fallen fort.

§ 2 (1) Die Mitwirkung des Reichsrats in Rechtsetzung und Verwaltung fällt fort.

5 (2) Soweit der Reichsrat selbständig tätig wurde, tritt an seine Stelle der zuständige Reichsminister oder die von diesem im Benehmen mit dem Reichsminister des Innern bestimmte Stelle.

(3) Die Mitwirkung von Bevollmächtigten zum Reichsrat in Körperschaften, Gerichten und Organen jeder Art fällt fort.

10 § 3 Die zuständigen Reichsminister werden ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Reichsminister des Innern ergänzende Bestimmungen zu treffen und bei der Bekanntmachung einer Neufassung gesetzlicher Vorschriften die aus diesem Gesetz sich ergebenden Änderungen zu berücksichtigen.

(...)

15

### Text 13b

(...)

Um politische Gewalt richtig zu verstehen und sie von ihrem Ursprung abzuleiten, müssen wir erwägen, in welchem Zustand sich die Menschen von Natur befinden. Es ist ein Zustand *vollkommener Freiheit*, innerhalb der Grenzen des Gesetzes der Natur ihre Handlungen zu

5 regeln und über ihren Besitz und ihre Persönlichkeit so zu verfügen, wie es ihnen am besten scheint, ohne dabei jemanden um Erlaubnis zu bitten oder vom Willen eines anderen abhängig zu sein. Es ist darüber hinaus ein *Zustand der Gleichheit*, in dem alle Macht und Rechtsprechung wechselseitig sind, da niemand mehr besitzt als ein anderer: Nichts ist einleuchtender, als daß Geschöpfe von gleicher Gattung und von gleichem Rang, die ohne

10 Unterschied zum Genuß derselben Vorteile der Natur und zum Gebrauch derselben Fähigkeiten geboren sind, ohne Unterordnung und Unterwerfung einander gleichgestellt leben sollen. (...)

### Text 13c

Wir denken und reden in juristischen Begriffen. Warum? Wozu? Nicht als ob diese Begriffe die Rechtswelt regierten. Diese Meinung kann der Begriffsjurisprudenz nur der unterschreiben, der sie nicht kennt. Wir gebrauchen die juristischen Begriffe lediglich als Form der *Darstellung* (...) und damit zugleich als *Mittel*, welches uns die Handhabung unseres Rechts, insbesondere  
5 auch für unmittelbar noch nicht geregelte Fälle, *erleichtert*. Durch die juristischen Begriffe bewältigen wir den ungeheuren Stoff. Wir zählen die Rechtssätze nicht nacheinander auf. (...) Wir pressen sie in die Rechtsbegriffe hinein. Jeder Rechtsbegriff belehrt uns über unzählig viele Rechtssätze. Die Masse der Rechtssätze wird auf verhältnismässig wenig kurze Formeln gebracht, und diese Formeln treten zu einem von einem Grundgedanken beherrschten System  
10 zusammen. (...) Das System der Rechtsbegriffe gibt und die geistige Herrschaft über den gesamten Rechtsinhalt, zugleich damit auch die grossen Zusammenhänge der geschichtlichen Entwicklung. (...) Aber noch mehr. Sobald wir eine einzelne Erscheinung des Rechtslebens einem bestimmten Begriff untergeordnet haben, erschliesst sich die ganze Menge der mit dem Begriff gegebenen Rechtssätze für diesen Einzelfall. (...) Das nennen wir juristisches Denken:  
15 die Welt der Rechtssätze sich untertan machen durch Ergreifen der ihnen lebendigen Begriffe und aus diesen Begriffen Recht schöpfen für jeden, auch für den unmittelbar im Gesetz nicht geregelten Fall. Ohne solches juristisches Denken kann unsere Wissenschaft gar nicht sein. Begriffsjurisprudenz und Rechtswissenschaft sind untrennbar voneinander. [...]

### Vermerk für die Bearbeiterinnen und Bearbeiter:

1. Bitte bilden Sie je zwei sachliche Aussagen,
2. nehmen Sie jeweils eine historische Verortung vor,
3. nennen Sie je drei Gegenwartsbezüge.